

BÁO CÁO RỦI RO NHÃN HIỆU NHẬT QUANG & LỘ TRÌNH IPO

Đơn vị: Công ty CP Đầu tư & Vận hành Nhật Quang (Nhật Quang Holding)

Công ty con: Nhật Quang Đà Lạt

Người lập: Nguyễn Hoàng Ngọc Thy

Ngày: 14/08/2026

Đối tượng pháp lý: Công ty TNHH Thép Nhật Quang — đã đăng ký nhãn hiệu "Nhật Quang"

Mục tiêu dài hạn: IPO sau 3-5 năm.

Tóm tắt chấm dứt (Executive Summary)

 **Cảnh báo rủi ro cao — nhưng không phải án tử:**

Công ty TNHH Thép Nhật Quang đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "**Nhật Quang**" tại các nhóm hàng: **6, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43**.

Tuy nhiên, phân biệt quan trọng: - Tên pháp nhân của NQH — **Nhật Quang Holding** và **Nhật Quang Đà Lạt** — vẫn hợp pháp và được phép sử dụng trong giao dịch, hợp đồng, hóa đơn. - Nhãn hiệu thương mại "Nhật Quang" tại các nhóm trên thuộc về đối thủ. NQH **không được dùng** "Nhật Quang" làm thương hiệu dịch vụ để quảng cáo, bán hàng, nhận diện thương mại trong các nhóm đó.

 **Hậu quả chính:** 1. NQH không thể dùng "Nhật Quang" làm thương hiệu mẹ cho F&B (Nhóm 43), BĐS (Nhóm 36), dịch vụ thương mại (Nhóm 35), công nghệ (Nhóm 42)... 2. Các thương hiệu con (Airdream, BKL, Pizza Gập, Một Bữa Thơm, Mâm Cơm, The Cupid) vẫn hoạt động bình thường, nhưng cần tách biệt khỏi nhãn hiệu "Nhật Quang" của đối thủ. 3. Mục tiêu IPO sẽ gặp câu hỏi khó về quyền sở hữu thương hiệu mẹ. Cần chuẩn bị thương hiệu mẹ pháp lý sạch (ví dụ: **NQH Group**) trước khi IPO.

 **Đề xuất chiến lược:** - **Không kiện đối thủ** (khó thắng, tốn kém). - **Bảo vệ tối đa các thương hiệu con** ngay lập tức. - **Xây dựng thương hiệu mẹ mới** cho IPO trong 2-3 năm tới.

1. Phân tích tình huống hiện tại

1.1. Phân biệt: Tên pháp nhân vs. Nhãn hiệu thương mại

Khái niệm	Thuộc về NQH?	Mô tả	Rủi ro
Tên pháp nhân "Nhật Quang Holding" / "Nhật Quang Đà Lạt"	✅ Có	Tên công ty đã đăng ký kinh doanh, dùng trong hợp đồng, hóa đơn, con dấu.	Thấp — đây là quyền hợp pháp của chủ doanh nghiệp.
Nhãn hiệu thương mại "Nhật Quang" tại các nhóm 6, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43	❌ Không	Đã bị Công ty TNHH Thép Nhật Quang đăng ký bảo hộ độc quyền.	Cao — NQH không được dùng làm thương hiệu dịch vụ tại các nhóm này.

1.2. Bản đồ rủi ro theo nhóm hàng đối thủ đã đăng ký

Nhóm	Lĩnh vực	Mức độ xung đột với NQH	Phân tích
43	Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn	🔴 Cao	NQH không thể dùng "Nhật Quang" làm thương hiệu quán ăn/khách sạn. Các thương hiệu con (Airdream, BKL, Pizza Gập...) phải độc lập.
36	Bất động sản, môi giới, định giá	🔴 Cao	Không thể dùng "Nhật Quang" đặt tên dự án BĐS/Second Home.
35	Quảng cáo, quản lý kinh doanh	🟡 Trung bình - cao	Marketing tập đoàn dưới tên "Nhật Quang" có thể va chạm, đặc biệt OaaS (Operations as a Service).
42	Khoa học, thiết kế công nghệ	🟡 Trung bình - cao	Mảng MTS (công nghệ) cần tránh dùng "Nhật Quang" làm tên sản phẩm/nền tảng.
40	Chế biến nguyên liệu, vật liệu	🟡 Trung bình	Nếu NQH tự sản xuất thực phẩm đóng gói/nông nghiệp sạch mang tên "Nhật Quang" sẽ xung đột.
37, 39, 6	Xây dựng, vận tải, kim loại	🟡 Thấp - trung bình	Liên quan đến hạ tầng Eco-village. Cần tránh đặt tên dự án xây dựng "Nhật Quang".

2. Đánh giá rủi ro

2.1. Rủi ro hiện tại (ngắn hạn)

Hoạt động	Mức độ rủi ro	Lý do
Dùng "Nhật Quang Holding" trong hợp đồng, hóa đơn, con dấu	● Thấp	Đây là tên pháp nhân hợp pháp.
Các thương hiệu con Airdream, BKL, Pizza Gập... hoạt động độc lập	● Thấp	Không vi phạm nhãn hiệu "Nhật Quang" nếu không gây nhầm lẫn.
Quảng cáo "Nhật Quang Restaurant" / "Nhật Quang BĐS"	● Cực cao	Xâm phạm nhãn hiệu nhóm 43, 36. Đối thủ có quyền kiện, yêu cầu gỡ bỏ, phạt hành chính.
Dùng logo "Nhật Quang" nổi bật trên biển hiệu quán ăn	● Cực cao	Nhóm 43 đã bị đăng ký.
OaaS / Marketing tập đoàn dưới tên "Nhật Quang"	● Cao	Có thể va chạm nhóm 35, 42.

2.2. Rủi ro dài hạn — Tác động đến IPO (3-5 năm)

Yếu tố	Mức độ	Phân tích
Due Diligence	● Cao	Nhà đầu tư/luat sư IPO sẽ hỏi: "Tập đoàn có sở hữu nhãn hiệu thương mại chính không?" Nếu câu trả lời là không với nhãn hiệu "Nhật Quang", đây là điểm yếu quản trị doanh nghiệp.
Định giá thương hiệu	● Cao	Giá trị thương hiệu mẹ "Nhật Quang" không thể đưa vào tài sản vô hình của NQH. Nhà đầu tư có thể định giá thấp hơn hoặc yêu cầu điều kiện đổi tên trước IPO.
Chi phí tái định vị	● Cao	Nếu dời sát ngày IPO mới đổi tên thương hiệu mẹ, chi phí in ấn, biển hiệu, marketing, truyền thông sẽ đội lên gấp nhiều lần.
Rủi ro kiện tụng	● Trung bình	Nếu NQH không dùng "Nhật Quang" làm thương hiệu dịch vụ, nguy cơ bị kiện trực tiếp là thấp. Rủi ro chủ yếu là về mặt định giá và quản trị.

Kết luận: Vấn đề nghiêm trọng nhất không phải là kiện tụng hàng ngày, mà là **khả năng IPO bị định giá thấp hoặc bị yêu cầu điều kiện khắt khe** về sở hữu trí tuệ.

3. Đề xuất chiến lược & lộ trình

Nguyên tắc xử lý

1. **Không kiện đối thủ** để hủy nhãn hiệu (rất khó thắng vì họ đã đăng ký hợp lệ và có thể chứng minh sử dụng).
2. **Không đổi tên pháp nhân** (Nhật Quang Holding, Nhật Quang Đà Lạt) vì không cần thiết và tốn kém về giấy tờ pháp lý, ngân hàng, hợp đồng.
3. **Tách biệt thương hiệu dịch vụ khỏi tên pháp nhân:** Xây dựng một thương hiệu mẹ mới dùng cho marketing, nhận diện thị trường và IPO.

Giai đoạn 1: củng cố phòng tuyến (2026)

Mục tiêu: Bảo vệ tài sản thực tế đang tạo doanh thu.

1. **Hoàn tất đăng ký các thương hiệu con:**
2. Airdream, Buôn Kơ Lang: Research + đăng ký Word Mark + Logo.
3. Pizza Gập, Một Bữa Thơm, Mâm Cơm: Đăng ký quyền tác giả logo + tên thương mại phụ nếu cần.
4. The Cupid: Tạm hoãn, theo dõi.
5. Đây là tài sản thực tế an toàn nhất để đưa vào IPO.
6. **Rà soát toàn bộ điểm chạm khách hàng B2C:**
7. Kiểm tra biển hiệu, menu, website, fanpage, brochure, hợp đồng thuê mặt bằng, bảng giá...
8. Đảm bảo không có cụm từ "Nhật Quang Restaurant", "Nhật Quang Hotel", "Nhật Quang BĐS"...
9. Tên pháp nhân chỉ xuất hiện ở hóa đơn, hợp đồng, con dấu — không dùng để marketing B2C.
10. **Dùng các thương hiệu con độc lập:**
11. Không để logo "Nhật Quang" nổi bật trên biển hiệu quán ăn.
12. Có thể dùng cấu trúc: Airdream (thương hiệu chính) + dòng chữ nhỏ "Một thành viên của Nhật Quang Holding" (tên pháp nhân, không phải nhãn hiệu dịch vụ).

Giai đoạn 2: Tái định vị thương hiệu mẹ (2027-2028)

Mục tiêu: Tạo một thương hiệu mẹ pháp lý sạch cho IPO.

Phương án ưu tiên: Xây dựng "NQH Group" hoặc tên mới hoàn toàn - Lý do: "Nhật Quang" đã bị đăng ký rộng ở nhiều nhóm hàng. Cần một cái tên mới độc quyền, không tranh chấp. - **Hành động:** 1. **Q1/2027:** Thành lập dự án nội bộ đặt tên mới cho tập đoàn (ví dụ: NQH Group, NQH Holdings, hoặc tên sáng tạo khác). Kiểm tra sạch trên toàn bộ nhóm hàng. 2. **Q2/2027:** Đăng ký nhãn hiệu tên mới cho các nhóm 6, 9, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43. 3. **Q3/2027:** Thiết kế logo, brand guideline, website tập đoàn mới. 4. **Q4/2027 - 2028:** Triển khai truyền

thông giới thiệu thương hiệu mẹ mới trong các giao dịch B2B, báo cáo tài chính, hồ sơ nhà đầu tư.

Phương án thay thế: Mua lại/Nhượng quyền từ Thép Nhật Quang - Chỉ thực hiện nếu giá cả phải chăng và đối tác sẵn sàng chuyển nhượng. - Ưu điểm: giữ được tên "Nhật Quang" làm thương hiệu mẹ. - Nhược điểm: có thể đắt đỏ, hoặc đối tác không bán; nếu mua thì cũng cần thanh lý sạch rủi ro trước IPO.

Giai đoạn 3: Chuẩn bị IPO (2029 trở đi)

- Hồ sơ pháp lý thể hiện rõ: Tập đoàn sở hữu chuỗi thương hiệu con giá trị + thương hiệu mẹ mới (NQH Group) hoàn toàn sạch sẽ.
- Tên pháp nhân "Nhật Quang Holding" vẫn tồn tại nhưng không còn là thương hiệu giao dịch chính.
- Minh bạch hóa lịch sử: giải thích rằng tập đoàn đã chuyển sang thương hiệu mẹ pháp lý sạch để bảo vệ nhà đầu tư.

4. Cảnh báo đặc biệt (Red Flags)

1. **Không kiện đối thủ để hủy nhãn hiệu** trừ khi có bằng chứng thép về gian dối trong hồ sơ đăng ký. Đây là cuộc chiến tốn kém và khó thắng.
2. **Không dùng "Nhật Quang" làm thương hiệu dịch vụ B2C** trong các nhóm 35, 36, 40, 42, 43. Đặc biệt là F&B và BĐS.
3. **Không chậm trễ đăng ký các thương hiệu con.** Đối thủ có thể mở rộng đăng ký sang các tên gần giống nếu thấy NQH lúng túng.
4. **Minh bạch với nhà đầu tư:** Nếu đã chuyển sang thương hiệu mẹ mới sạch sẽ trước IPO, đây là điểm cộng về quản trị rủi ro, không phải điểm trừ.

5. Các quyết định cần Tổng Giám đốc & HĐQT phê duyệt

1. [] **Phê duyệt tiếp tục đăng ký bảo hộ các thương hiệu con** (Airdream, BKL, Pizza Gập, Một Bữa Thơm, Mâm Cơm) theo timeline đã lập.
 2. [] **Phê duyệt chiến lược Rebranding:** Đồng ý xây dựng thương hiệu mẹ mới (NQH Group hoặc tên khác) cho mục tiêu IPO, thay vì cố gắng giữ/giành lại nhãn hiệu "Nhật Quang".
 3. [] **Phê duyệt ngân sách cho Rebranding tập đoàn** trong giai đoạn 2027-2028 (thiết kế, đăng ký nhãn hiệu, truyền thông, thay đổi nhận diện).
 4. [] **Hướng dẫn nội bộ:** Các phòng ban (Marketing, Sales, Legal, Ops) không được dùng "Nhật Quang" làm thương hiệu dịch vụ B2C; chỉ dùng tên pháp nhân trong hợp đồng/hóa đơn.
-

Lời khuyên cuối cùng

Tình huống này **không phải là khủng hoảng pháp lý cấp bách** vì tên pháp nhân của NQH vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, đây là **rủi ro chiến lược lớn cho IPO** nếu không xử lý sớm.

Giải pháp tối ưu: **"Giữ tên pháp nhân, tách thương hiệu dịch vụ, bảo vệ các đứa con, xây người cha mới."**

- **Giữ:** Tên pháp nhân Nhật Quang Holding / Nhật Quang Đà Lạt trong giấy tờ.
 - **Tách:** Không dùng "Nhật Quang" làm thương hiệu dịch vụ F&B, BĐS, Công nghệ...
 - **Bảo vệ:** Hoàn tất đăng ký Airdream, BKL, Pizza Gập...
 - **Xây mới:** Xây dựng thương hiệu mẹ NQH Group (hoặc tên tương đương) sạch pháp lý cho IPO.
-

Liên kết: - Thông tin thương hiệu Nhật Quang: [[Nhật Quang]] - Quyết định đăng ký nhãn hiệu các cơ sở: [[DEC — Đăng ký nhãn hiệu các cơ sở NQH 2026]] - Dự án triển khai: [[PRJ - Triển khai đăng ký nhãn hiệu cho các cơ sở]]